dirigée par Laurie Laufer et Thamy Ayouch

Ouvrage publié avec le soutien de l'université de Poitiers.

Ouvrage cofinancé par l'Union européenne.
L'Europe s'engage en Poitou-Charentes avec le Fonds européen
de développement régional.

www.editions-hermann.fr

ISBN : 979 1 0370 0285 3

© 2020, Hermann Éditeurs, 6 rue Labrouste, 75015 Paris

Toute reproduction ou représentation de cet ouvrage, intégrale ou partielle, serait illicite sans l'autorisation de l'éditeur et constituerait une contrefaçon. Les cas strictement limités à l'usage privé ou de citation sont régis par la loi du 11 mars 1957.

Les violences en famille

Histoire et actualités

Sous la direction de

Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud
et Marie-José Grihom

de Louvain et membre du Centre de recherche en démographie (DEMO) et Centre d'histoire du droit et de la justice (CHDJ).

Anne Thevenot est professeur de psychologie clinique, psychologue clinicienne à l'université de Strasbourg et membre du laboratoire Subjectivité lien social et modernité SULISOM (EA 3071)

Anaïs Vanel est doctorante en droit privé à l'université de Limoges et membre du laboratoire CREOP Centre de recherche sur l'entreprise, les organisations et le patrimoine (EA 4332).

Clément de Vasselot de Régné est normalien, agrégé et docteur en histoire médiévale de l'université de Nantes, ATER à l'université de Poitiers et chercheur associé au CRHIA Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (EA 1163).

Fabrice Vigier est maître de conférences d'histoire moderne à l'université de Poitiers, membre du laboratoire CRIHAM Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l'art et musicologie (EA 4270) et de la Fédération de recherches territoires (FED 4229).

Jean-Jacques Yvorel est co-rédacteur en chef de la *Revue d'histoire de l'enfance « irrégulière »* et chercheur associé au CESDIP et au CRHXIX.

Introduction

par Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud et Marie-José Grihom ... 5

Partie I. Transgressions

Introduction de la partie I

par Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud et Marie-José Grihom .. 25

I. Les crimes familiaux existent-ils ? Familles et droit pénal (France, XVIIIe-XIXe siècle)

par Julie Doyon ... 31

II. La paix chez soi et le chambard chez les voisins. La guerre familiale vue par la caricature de la Belle Époque

par Laurent Bihl ... 51

III. La violence intrafamiliale au prisme des homicides. Analyse d'une source particulière, les bulletins de décès en Belgique

par Audrey Plavsic et Jean-Paul Sanderson ... 79

IV. L'expression du reproche dans la sphère familiale au cinéma

par Laurie Dekhissi ... 97

V. Un viol d'enfant, au théâtre de la cruauté. *Purgatorio* de Romeo Castellucci

par Michel Briand ... 113

VI. Des violences nées des rapports pécuniaires en famille

par Anaïs Vanel ... 137

dans le cadre des programmes de prise en charge pour auteurs de violences en France et en Italie
par Cristina Oddone 153

Partie II. De la violence en famille

Introduction de la partie II
par Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud et Marie-José Grihom .. 171

I. La violence interdite ? Contraintes morales et violences intrafamiliales au Moyen Âge : l'exemple de deux familles, les Plantagenêt et les Lusignan
par Clément de Vasselot de Régné 177

II. Meurtres en famille ! La justice poitevine et les assassinats dans le cercle familial au XVIIIe siècle
par Fabrice Vigier 195

III. Famille, maladie mentale et violence. Les séquestrations à domicile d'aliénés au XIXe siècle
par Anatole Le Bras 213

IV. Le lien père-fils, entre transmission d'une virilité et apprentissage d'une violence. L'exemple des romans d'Édouard Louis
par Jonathan Nicolas 231

V. Consentement mélancolique aux violences conjugales
par Romuald Hamon 247

VI. Violences conjugales en Algérie. Racines et enjeux du lien au conjoint
par Zoubir Boussafsaf et Claire Metz 263

VII. Quand la femme violente l'homme. Violences conjugales et figures identificatoires dans le transfert
par Élise Pelladeau et Jean-Baptiste Marchand 279

L'intimité interdite ?
par Romain Gady 293

IX. « Je suis dans un conflit mais auquel je ne participe pas quelque part ». Une vérité subjective à entendre
par Anne Thevenot 307

Partie III. La violence envers les enfants

Introduction de la partie III
par Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud et Marie-José Grihom .. 325

I. Mettre à mort son fils. Une pratique des magistrats romains et sa réception dans l'Antiquité
par Mathieu Engerbeaud 331

II. Violences maternelles, infanticides et abandons d'enfants devant les tribunaux biscayens des XVIIIe et XIXe siècle. Une société coupable ?
par Sylvie Hanicot-Bourdier 345

III. Du fantasme infanticide intergénérationnel à la pulsion infanticide partagée au sein du couple. Un enfant doit être mis à mort pour exister
par Alexandre Ledrait et Yolande Govindama 361

IV. Comment l'inceste est devenu un objet des sciences médicale et psychiatrique (1810-2010)
par Anne-Claude Ambroise-Rendu 379

V. Inceste dans la fratrie. Violence et psychopathologie familiale
par Laure Razon 397

VI. La destruction de l'enfance et ses variations contemporaines
par Mélanie Georgelin 411

par Caroline Golder, Agnès Paget et Myriam Added 425

VIII. Le juge des enfants arbitre des violences familiales. Quand l'ordonnance du 23 décembre 1958 sur l'assistance éducative se substitue à la loi d'avril 1898

par Jean-Jacques Yvorel 441

IX. Entre permanence et mouvance. Violence à l'encontre de l'enfance dans quatre transpositions scéniques de contes pour le jeune public

par Jeanne-Lise Pépin 453

***

Liste des contributeurs 471

Bodiou L. *et al.* (dir.), *On tue une femme. Le féminicide. Histoire et actualités,* 2019.

Bourlez Fabrice, *Queer psychanalyse. Clinique mineure et déconstructions du genre,* 2018.

Lamote Thierry, *L'envers obscène de la modernité. De la Scientologie à Daech,* 2017.

Dimitriadis Y., Hoffmann C. et Canellopoulos L. (dir.), *Le corps en crise. Dans la pratique psychanalytique et médicale,* 2016.

Laufer L. et Squverer A. (dir.), *Foucault et la psychanalyse. Quelques questions analytiques à Michel Foucault,* 2015.

VII

Masculinités à l'épreuve de la loi

Changer (ou pas) dans le cadre des programmes de prise en charge pour auteurs de violences en France et en Italie

par Cristina Oddone

À partir des années 2000, un peu partout en Europe, on constate la mise en œuvre de programmes destinés au traitement des auteurs de violence. Aux États Unis, le *Duluth Model*, était déjà en place vers la fin des années 1970. En Europe, le premier programme pour auteurs de violence est ATV – Alternative à la violence, inauguré à Oslo, en Norvège en 1987. Les premiers programmes sont mis en place par des professionnel.le.s engagé(e)s dans la prise en charge des victimes de violence conjugale et répondent à la nécessité d'améliorer la sécurité des femmes confrontées à ces situations. D'après cette approche, si la violence est un comportement appris à travers la socialisation de genre, les hommes peuvent apprendre à se comporter différemment, sans utiliser la violence.

Au niveau international, la prise en charge des hommes qui commettent des actes de violence devient graduellement une stratégie de prévention de la violence. En application

de la Convention d'Istanbul, entrée en vigueur en 2014, la prise en charge des auteurs (article 16) devient une obligation pour les pays qui l'ont ratifiée. Selon le rapport explicatif de la Convention, ces programmes devraient encourager les auteurs d'infraction à assumer la responsabilité de leurs actes et à réfléchir à leurs attitudes et à leur vision des femmes[1]. La participation aux programmes peut se faire sur une base volontaire ou obligatoire, dans le cadre judiciaire. Les programmes peuvent être mis en œuvre par des associations ou par des organisations en lien avec le système de justice pénale. Malgré les différences entre les approches, le Conseil de l'Europe et le réseau européen WWP-EN (*Work with perpetrators European Network*) ont développé des standards de référence pour la mise en œuvre de ces programmes[2].

1. Objet de la recherche et méthodologie

Du point de vue des études de genre, les programmes de prise en charge des auteurs de violence sont intéressants en tant que lieux de la mise en scène et de la production des masculinités et de leur rapport à la violence[3]. Dans cet article j'aborderai le sujet du « changement » des hommes dans le cadre

1. Le rapport explicatif de la Convention d'Istanbul est disponible sur le site du GREVIO à cette adresse : <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d38c9>.

2. Kelly Liz *et al.*, *Combating Violence Against Women : Minimum Standards for Support services*, Conseil de l'Europe, 2008, 66 p. <https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF(2007)Study %20rev.en.pdf.>. À ce propos, on peut aussi consulter le guide : WWP EN, *Guidelines to develop standards for programmes working with perpetrators of domestic violence – Working document 3*, 2018, 13 p. <https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Guidelines/WWP_EN_Guidelines_for_Standards_v3_2018.pdf>.

3. Connell Robert, *Maschilità. Identità e trasformazioni del maschio occidentale*, Milan, Feltrinelli, 1995 ; Butler Judith, *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Rome-Bari, Editori Laterza, (1990) 2013.

des programmes pour auteurs de violence conjugale : d'une part, l'évolution de leurs comportements (interruption de la violence envers leurs femmes) et, d'autre part, la transformation de leurs représentations (par rapport aux femmes, par rapport à la violence, et par rapport à eux-mêmes, en tant qu'hommes). L'enjeu principal de la recherche est de comprendre la façon dont les hommes se représentent leurs actions : quelles sont leurs explications et de quelle façon ils se sentent légitimes de commettre ces actes de violence.

Cela dit, un enjeu secondaire est l'analyse des effets de ces dispositifs sur les comportements et représentations des hommes. Toutefois, il ne s'agit pas de mener une évaluation de l'efficacité des programmes dans deux pays, la France et l'Italie. Au contraire, la comparaison entre deux systèmes différents nous permet de « problématiser » la « façon de nommer un problème, de le formuler et de le définir[4] » et « [cette comparaison] éclaire la façon dont les institutions agissent sur les [professionnels] et sur leurs schèmes de pensée[5] », ainsi que sur les participants. La recherche s'appuie sur une méthodologie qualitative basée sur l'observation directe de rencontres de groupe, des entretiens avec les professionnels, des entretiens biographiques avec les hommes participants, des *focus groups*[6].

4. Delage Pauline, *Violences conjugales. Du combat féministe à la cause publique*, Presses de Sciences Po, Paris 2017, p. 9.

5. *Ibidem*, p. 13-14.

6. Les résultats dérivent d'un terrain de recherche en Italie, entre 2012 et 2015, dans le cadre de ma thèse de doctorat ainsi que d'une recherche actuellement en cours en France, dans la région du Grand Est, réalisée dans le cadre d'un post doc IDEX à l'Université de Strasbourg.

2. CONTEXTES DE LA RECHERCHE ET CADRES INSTITUTIONNELS

L'approche comparative est ici particulièrement efficace parce que dans les deux pays la mise en œuvre de ces dispositifs se réalise dans deux cadres institutionnels très différents. En Italie, jusqu'à ce jour, aucune loi n'établit l'obligation de participer aux programmes suite à une décision de la justice, ce qui fait que les hommes qui y prennent part le font exclusivement sur la base du volontariat. Dans ce pays les actions orientées vers la prise en charge des hommes auteurs de violence sont envisagées dans le cadre des politiques de lutte contre la violence à l'égard des femmes et sont promues par le *Dipartimento per le pari opportunità*[7]. La Loi 119/2013 et ensuite le Plan national plus récent sur la violence à l'égard des femmes[8] ont prévu des actions spécifiques ciblant les agresseurs, ainsi qu'une ligne de financements spécialement dédiée aux programmes pour auteurs de violence conjugale. Par contre, en France, les programmes de prise en charge des auteurs de violence conjugale s'inscrivent majoritairement dans le cadre judiciaire et dans les mesures pour la prévention de la délinquance, principalement en raison de l'application de la Loi du 10 août 2007 et de la Loi du 23 juillet 2014, art. 50[9]. Depuis une quinzaine d'années, les violences au

7. Placé sous la Présidence du Conseil des Ministres, le *Dipartimento per le Pari Opportunità* correspond au Secrétariat pour l'Égalité entre les femmes et les hommes en France.

8. À ce propos voir le « Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020 », disponible à cette adresse : <https://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2018/03/testo-piano-diramato-conferenza.pdf>.

9. Loi du 10 août 2007 « renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ». <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000278633&categorieLien=id>. En 2014, la loi n° 2014-873 du 14 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » a mis en place l'obligation pour les hommes auteurs de violence conjugale de suivre à leur frais un « stage de responsabilisation » dans le

sein du couple sont appréhendées comme une délinquance particulière appelant des réponses spécifiques[10]. Les « stages de responsabilisations » et l'« obligation de soins » (sous la forme d'un suivi individuel ou dans un groupe de parole) sont les deux dispositifs qui structurent en France la prise en charge des auteurs.

Les différences entre les dispositifs se reflètent à plusieurs niveaux, par rapport aux acteurs qui réalisent la prise en charge, aux critères de (auto) sélection des participants aux programmes, à la composition sociale de la population participant, à la durée de la prise en charge et aux contenus et la méthodologie des programmes de traitement.

En Italie les programmes sont gérés par des associations ou dans certains cas par des institutions de santé publique[11]. Les professionnels impliqués sont majoritairement des psychologues. Les locaux sont les sièges associatifs ou les espaces mis à disposition par les institutions locales de santé publique. La participation est une démarche volontaire. Dans le cadre des programmes menés par une association, les hommes peuvent être invités à payer un prix symbolique à chaque séance. La population participant au stage est assez variée par rapport au niveau d'études, à la profession, et à la nationalité et à l'origine migratoire. Les rencontres (en individuel ou en groupe) ont lieu une fois par semaine pendant plusieurs mois (de 6 à 12 mois). Par rapport aux contenus et à la méthodologie,

cadre de mesures alternatives aux poursuites ou de compositions pénales. <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id>.

10. Le Doujet Thomas Frédérique, « Thème 2 : état des lieux d'une prise en charge, reflet d'une conscientisation progressive », *Actes de la journee d'etude et d'echanges – Prise en charge des auteurs de violences conjugales une perspective au service de la prévention*, Colloque organisé pas l'association Voix des Nanas, jeudi 25 octobre 2018, Roubaix.

11. Associazione CAM ou ASL Emilia Romagna.

les organisations partenaires du réseau national Relive[12] basent leur intervention sur une approche psycho éducatif, cognitif-comportemental, pro-féministe. Le traitement thérapeutique se développe par l'interaction entre les participants et est central dans le programme. La pratique est définie par des standards nationaux qui sont conformes aux standards européens en la matière. Parmi les éléments fondamentaux de la prise en charge, il faut noter la systématicité du contact avec l' [ex] partenaire. L' [ex] compagne est contactée au moins trois fois pendant la durée du programme : au début, à la moitié du programme, à la fin de la prise en charge. La conversation initiale a pour objectif d'informer la femme de l'existence de plusieurs services d'accueil des femmes victimes ainsi que des services pour le suivi des enfants mineurs. Les programmes pour auteurs collaborent systématiquement avec les services pour les victimes. Le contact avec la victime permet de créer un lien facilitant la demande d'aide aux services dédiés en cas de nouveaux épisodes de violence. Les services que j'ai pu observer font aussi périodiquement une évaluation du risque, pour prévenir des nouveaux faits de violence.

En France, pour ce qui concerne les programmes observés, les stages de responsabilisation[13] sont gérés par des associations locales (souvent historiquement engagées dans la prise en charge des femmes victimes de violence) sous mandat des parquets locaux et du SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion de Probation). Les professionnels impliqués peuvent être des psychologues, des éducateurs ou éducatrices, des intervenants sociaux et des juristes. Dans certains cas, le Procureur du Parquet intervient pendant la première journée de stage. Les locaux où les stages ont lieu sont souvent des institutions

12. Relive – *Relazioni libere dalla violenza* est un réseau italien de programmes pour auteurs de violences qui compte aujourd'hui 24 organisations membres sur le territoire national.

13. Je laisserai de côté l'obligation de soins en tant que dispositif pour la prise en charge des auteurs de violence.

en relation avec la justice (« Point de droit », « Maison de la Justice », Tribunal, Hôtel de Police) ou des centres de formation. Les participants aux stages sont là parce qu'ils y sont obligés par la justice et ils ne cachent pas leur désaccord par rapport à cette décision. Le stage est une obligation : ils doivent régler des frais d'inscription et à la fin du stage ils reçoivent une attestation qui sera également transmise à la justice (au procureur ou au SPIP). La composition sociale de la population qui participe aux programmes est assez différente comparée aux programmes à participation volontaire, confirmant que le système pénal intercepte plus facilement les individus des couches inférieures de la population : la majorité des hommes participants appartiennent aux classes populaires, souvent sans emploi, ils n'ont pas de diplôme et plusieurs sont issus de l'immigration. Cependant il y a aussi des personnes diplômées, des professionnels et des cadres. Dans plusieurs cas ils ont déjà eu des antécédents pénaux. Sur le terrain j'ai observé des différences importantes dans la façon de mettre en place les stages. En France, dans chaque département, la durée et les contenus des stages varient selon les critères des organisateurs. À titre d'exemple, concernant la durée, il y a des stages organisés sur deux journées, d'autres sur trois journées avec deux entretiens individuels (avant et après le stage), d'autres encore sur douze rencontres dans un mois. Quant aux contenus, dans les différents stages, on retrouve des éléments légaux[14], des informations sur le rôle des médecins légistes et sur les conditions d'attribution de l'interdiction totale de travail (ITT), la présentation des données provenant des enquêtes nationales sur la violence à l'égard des femmes (et des hommes), ainsi que des notions de psychologie et de

14. Notamment des notions relatives au droit international en matière de violence à l'égard des femmes et sur l'évolution du droit français par rapport aux violences, à l'autorité des parents sur les enfants, au divorce.

l'approche de genre[15]. Cependant, selon le contexte, chaque association accorde une importance différente à chacune de ces dimensions. Par rapport à la méthodologie du traitement, il y a des stages qui se déroulent plutôt comme une formation à des professionnels[16], d'autres où on essaie de mettre en place une dynamique de groupe[17]. Il existe au niveau national une fédération, la FNACAV, qui organise des rencontres périodiques et des formations, mais qui, à l'heure actuelle, n'a pas élaboré de standards ou de lignes directrices pour la prise en charge des auteurs.

3. Analyse des représentations

3.1. *Phase initiale : éléments communs et différences*

Dans les deux cas, en Italie et en France, dans les programmes à participation volontaire ou obligatoire, les hommes arrivent avec un discours d'auto-victimisation. Ils se perçoivent comme victimes d'une femme manipulatrice et violente et ils accusent leurs femmes d'être les responsables de leurs réactions violentes. Dans les deux cas les narrations des hommes sont caractérisées par le rabaissement systématique de leur [ex]compagne et par l'utilisation de plusieurs « techniques de neutralisation[18] » dans la production du discours. En particu-

15. Notamment sur les stéréotypes et sur la construction sociale de la masculinité et de la féminité, parfois par l'utilisation de vidéos ou images des publicités.

16. Dans ces cas le stage prend presque la forme d'un cours magistral avec la possibilité de poser des questions ; les participants ne sont pas invités à se présenter ni obligés à faire référence aux violences commises.

17. Les professionnels proposent de faire un tour de table pour se présenter, pour parler de la raison qui les a amenés au stage, pour réfléchir sur les déclencheurs de la violence dans leur expérience personnelle.

18. Sykes Gresham M., Matza David, « Techniques de neutralisation : A Theory of Delinquency », *American Sociological Review*, 22, 6,

lier, ils ont du mal à reconnaître leur violence comme un choix. Au contraire, la violence est décrite comme, soit provoquée par des facteurs extérieurs[19], soit comme une force qui s'impose, quelle que ce soit leur volonté. Même si les hommes n'arrivent pas à le déclarer de façon explicite, la violence est décrite comme un choix uniquement lorsqu'elle a été utilisée comme solution au conflit, plus précisément, quand elle est considérée comme la seule solution possible. Par rapport à la masculinité, dans les récits des hommes, la violence ressort « quand on se sent trahis ». Elle est également présentée comme un instrument qui « permet aux hommes d'être hommes », de confirmer une virilité constamment menacée et de maintenir la hiérarchie dans le couple (et dans le rapport de genre).

Dans le cas des programmes à participation volontaire, comme c'est le cas des programmes observés en Italie, le filtre d'accès est toujours une motivation personnelle, plus ou moins authentique. Initialement, la motivation à participer peut être aussi intéressée, par exemple, pour éviter de compromettre leur rapport avec les enfants. En décidant de participer aux programmes de façon volontaire, ils acceptent la définition de « *maltrattanti* » ou « auteurs de violence ». En France les hommes participent aux programmes sous obligation de la justice : ils ont commis des actes qui ont été jugés. La définition d'« auteurs de violence » est donc imposée et subie. Ils manifestent généralement le refus de cette dénomination, ils prennent des distances par rapport aux « vrais violents ». Dans le cadre des programmes imposés par la justice, j'ai pu observer que pendant toute la durée du stage les hommes continuent à faire référence à un seul (« le seul ») épisode violent : ce qui les a fait appréhender et punir par la justice.

décembre 1957, p. 664-670.

19. Dans la liste des déclencheurs extérieurs les hommes font référence au stress de la vie quotidienne, à la présence des enfants, à la grossesse de leur compagne, aux problèmes avec le travail, aux problèmes de santé, à l'alcool, aux médicaments, etc.

Cela déclenche deux processus. Tout d'abord les hommes expriment la volonté de retourner sur « l'épisode » à plusieurs reprises pour pouvoir décrire en détail les circonstances des faits. D'après leur point de vue, les forces de l'ordre (gendarmes ou policiers) et la justice (le procureur, le/la juge, souvent leur propre avocat) n'ont pas suffisamment écouté leur version ni examiné correctement les éléments de contexte qui ont participé à provoquer chez eux l'état d'esprit qui a causé la violence.

> « Je ne comprends pas bien ce que je fais ici. Tout a déjà été stipulé. J'ai pas le droit de voir ma femme, j'ai pas le droit de voir mes enfants, j'ai pas le droit d'envoyer des sms, d'entrer en contact et tout ça. Par contre, on me fait passer par ce stage pour soi-disant améliorer les choses. » (J., stage de responsabilisation, France)

Effectivement, la justice légitime le stage en tant que peine sur la base d'une enquête, menée suite à un fait spécifique. Dès lors, les hommes restent coincés sur « un seul acte », « isolé », « sans précédents », apparemment accidentel. Dans le cas des hommes qui arrivent suite à une procédure judiciaire, la seule souffrance mentionnée – si mentionnée – dérive du fait d'avoir subi une injustice – le fait d'avoir été condamné, même si ce n'est qu'à la participation au stage, et d'avoir subi une peine – à leur avis – disproportionnée par rapport à leurs actes. L'« arrivée des flics », la longue garde à vue, l'incarcération, le bracelet électronique, l'interdiction d'entrer en contact ou de se présenter au domicile, les mois de sursis : toutes ces expériences sont décrites comme marquantes, même si les auteurs de violence souvent se vantent d'avoir bien supporté, « comme cela se doit pour un homme ».

En ce qui concerne les représentations de leur femme, en raison de l'expérience dans le cadre du pénal, les hommes participants semblent renforcer leurs attitudes de culpabilisation de victimes : la femme est accusée, en plus d'avoir « provoqué » la réaction violente de l'homme, d'avoir « porté plainte contre son mari » et d'avoir « mis en garde à vue/en prison le père de ses enfants ». Du fait qu'elles ont porté plainte, les compagnes des auteurs de violences ont légitimé l'intrusion de la justice dans leur vie privée. Finalement les hommes perçoivent la plainte comme une véritable trahison, là où « on devrait s'arranger en famille ». Dans la plupart des cas, ils n'arrivent pas à reconnaître le fait que leur compagne cherchait tout simplement à ce que la violence s'arrête.

3.2. *Évolution au fil du temps*

En Italie, les programmes à participation volontaire ont une durée assez longue (de 6 à 12 mois minimum). La périodicité des rencontres (une fois par semaine), la motivation personnelle, la participation volontaire : tous ces éléments permettent d'observer une évolution des représentations masculines par rapport aux femmes, à la violence, à leur identité « en tant qu'hommes ». Au fil du temps, on observe que, par rapport aux femmes, les participants développent la capacité de reconnaître la souffrance de l'autre. Certains comportements qui étaient considérés comme des « provocations » sont interprétés comme la manifestation d'un point de vue différent ou comme conséquence de la peur ou d'une exposition prolongée à leur violence. Par rapport à la violence, ils sont capables de mettre en mots la description de leurs comportements et ils arrivent à mentionner des actes de violence même très graves en toute sincérité, tout en reconnaissant la gravité de leurs actions devant le groupe. Dans la durée du programme ils arrivent à traverser une crise profonde et ils en parlent au groupe. Le processus de prise de conscience est pour eux extrêmement douloureux dans la mesure où il représente une perte d'orientation, là où la violence représentait le maintien d'un ordre et d'une hiérarchie.

Au fil du temps, la reconnaissance de cet état émotionnel devient la porte d'accès au changement et permet aux hommes

de reconnaître le *continuum* de la violence[20], dans le sens d'une multiplicité d'actes différents[21], et dans un sens historique[22]. À partir de cette prise de conscience, pour les hommes, il est urgent de rétablir une image de soi, en tant qu'homme, qui soit acceptable et cohérente avec les modèles normatifs de masculinité. D'une façon créative, ils « inventent » de nouvelles stratégies de la masculinité, cette fois-ci sans avoir aucun recours à la violence physique et arrivent à transformer leur image initiale de « Martyr » en « Héros ». Dans leurs représentations, « être un héros » signifie être capable d'arrêter la violence, apprendre à écouter, contrôler ses réactions, prendre du recul dans les situations de tension, surmonter avec succès les conflits. Par exemple, il s'agit de gérer une procédure de divorce en « gardant la tête froide ». Dans cette dynamique, les participants mettent en place ce qu'en sociologie on appelle une stratégie pour « sauver la face[23] ». Il s'agit de faire des efforts pour récupérer sa propre identité et sa position sociale, dans ce cas une identité de genre normative, correspondant au modèle de masculinité hégémonique[24], sans besoin d'utiliser la violence physique. Finalement cette capacité devient l'objet d'une sorte de fierté et de satisfaction, tout en permettant de confirmer une image de pouvoir viril ainsi que la capacité d'exercer leur contrôle sur la situation.

Pour ce qui concerne la France, comme l'a remarqué Frédérique Le Doujet-Thomas, « on ne retrouve pas dans la loi le contenu des stages de responsabilisation » [...] et

20. Kelly Liz, *Surviving Sexual Violence*, Cambridge, Polity Press, 1988, 288 p.

21. De l'humiliation, l'insulte, la violence verbale et psychologique, jusqu'aux épisodes de violence physique.

22. La capacité de reconnaître que la violence ne se limite pas à un seul épisode mais, au contraire, elle fait partie de l'histoire de la relation.

23. Goffman Erving *The Presentation of Self in Everyday Life*, Social Sciences Research Centre, University of Edinburgh, 1956, 162 p.

24. Connell Robert, Messerschmidt James W., « Hegemonic Masculinity : Rethinking the Concept », *Gender and Society*, 19, 6, 2005, p. 829-859.

« la confusion est grande sur les finalités poursuivies par les différentes modalités de prises en charge[25] ». Au niveau des effets de ces dispositifs sur les comportements et représentations des hommes, les programmes obligatoires observés dans la recherche semblent produire comme résultat principal une acceptation de la peine plutôt qu'une évolution des représentations des hommes par rapport à leurs femmes, à la violence, et à eux-mêmes, en tant qu'hommes. Au contraire, l'acceptation de la peine et la compréhension des limites imposées par la loi semblent entraîner une radicalisation de leurs perceptions initiales – sexistes et auto-victimisantes – et une nouvelle gestion des « coûts de la masculinité[26] ». Le sentiment d'injustice qu'ils manifestent le premier jour par rapport au traitement judiciaire les accompagne pendant toute la durée du stage et devient l'obstacle principal qui les empêche de reconnaître le *continuum* des violences qu'ils ont perpétrées dans leur relation de couple. Une période de stage plus longue permettrait aux auteurs de violence conjugale d'analyser et de déconstruire ce sentiment d'injustice et peut-être de développer une sorte d'empathie par rapport à leur compagne : de reconnaître sa peur et sa souffrance, d'interpréter ses comportements pas plus comme des « manipulations » mais plutôt comme des comportements adaptés suite à la violence subie au quotidien. Pendant toute la durée des stages, les hommes continuent à croire que les femmes utilisent le système de justice pour se venger des hommes et pour les (faire) punir.

25. Le Doujet Thomas Frédérique, « Thème 2 : état des lieux d'une prise en charge, reflet d'une conscientisation progressive », *Actes de la journée d'études et d'échanges – Prise en charge des auteurs de violences conjugales une perspective au service de la prévention*, organisé pas l'association « Voix des Nanas », jeudi 25 octobre 2018, Roubaix.

26. Neveu Érik, « Gérer les coûts de la masculinité ? Inflations mythiques, enjeux pratiques », in Dulong Delphine, Guionnet Christine, Neveu Érik, *Boys don't cry ! Les coûts de la domination masculine*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, 332 p.

La figure de la masculinité qui ressort des programmes obligatoires est donc plutôt la figure du « guerrier » : celui qui « résiste aux coups » et qui « doit prendre sur lui ». Les hommes arrivent à reconnaître les faits et à accepter leur peine comme un fardeau qu'il faut porter.

> « Il ne faut pas réfléchir. Il faut avancer. Ce qui est fait c'est fait. [...] Changer ? Changer en quoi ? Il faut juste gérer les mauvaises situations, c'est tout quoi. Quand ça monte il faut savoir gérer. C'est tout. C'est tout ! Il y a que ça à faire. Hum. » (T., récit biographique)

Pour les programmes obligatoires observés dans le cadre de cette recherche, il est important de remarquer que ces résultats sont fortement influencés par la très courte durée des stages de responsabilisation. D'autres facteurs pourraient également améliorer le dispositif : l'existence d'un guide avec des contenus précis, des procédures systématiques[27], la référence à des lignes directrices nationales ou aux standards internationaux. Tels qu'ils sont aujourd'hui il semble que les stages de responsabilisation n'arrivent pas à changer les comportements des hommes participants ni leurs croyances. Cependant ils permettent d'informer les hommes par rapport à la loi, à réduire les facteurs de risques[28] et à sensibiliser à l'existence du phénomène de la violence conjugal (et dans le meilleur de cas à sa compréhension).

Par contre, les programmes sur la base du volontariat invitent l'auteur à se reconnaître responsable des violences et à en rendre compte devant les autres. Une approche thérapeutique permet de travailler sur la souffrance de l'auteur (ainsi que des femmes et enfants victimes), tout en reconnaissant le caractère intolérable des violences. L'existence d'une loi qui

27. Notamment l'évaluation du risque, le travail en réseau avec les centres de prise en charge des victimes, le contacte avec la (ex)compagne de l'auteur pris en charge.

28. Par exemple la consommation d'alcool et des drogues.

impose les « stages de responsabilisation », comme c'est le cas en France, représente une grande opportunité d'intercepter les auteurs de violence, et en second lieu, d'entrer en relation et de suivre leurs femmes et leurs enfants[29]. Une approche thérapeutique dans la durée pourrait favoriser une plus profonde compréhension et un processus de remise en cause de soi et de ses valeurs.

À cause de la spécificité de l'infraction et de la nature du lien entre la victime et le bourreau, le travail sur les émotions et la reconnaissance de la souffrance des auteurs peuvent entraîner un changement plus profond, tout en reconnaissant que le soin et l'accompagnement des auteurs ne sont pas des mesures compassionnelles. Dans les deux cas, il faut considérer les spécificités de la masculinité et ses possibles reconfigurations. Cette voie est peut-être la plus efficace pour protéger les femmes victimes dans une perspective à long terme en évitant la récidive. Toutefois, les figures du « martyr » et du « guerrier » nous montrent que la domination masculine et les formes du contrôle masculin envers les femmes peuvent continuer à se manifester sous des formes plus insidieuses et subtiles, c'est-à-dire « plus civilisées[30] ».

29. Le contact avec la ou l'(ex)conjointe peut avoir lieu tout en assurant sa sécurité. Selon les normes européennes, la prise en charge des auteurs doit être mise en œuvre par un service différent et séparé de l'accueil des victimes, dans d'autres locaux et doit être gérée par d'autres professionnel.le.s.

30. Élias Norbert, *Il processo di civilizzazione*, Bologne, Il Mulino, (1939) 1988.